

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/25/6040

הצעת חוק הגנת אזרחי ישראל שהוטלו עליו עיצומים כלכליים על ידי מדינה זרה (תיקוני חקיקה),
התשפ"ה–2025

תיקון חוק בנק 1. בחוק בנק ישראל, התש"ע–2010,¹ אחרי סעיף 50 יבוא :
ישראל

50א. (א) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים
ללקוח שהוטלו עליו עיצומים כלכליים
על ידי מדינה זרה – חשבון חלופי וכל שירות שנותן תאגיד בנקאי (להלן – חשבון חלופי), לאזרחי ישראל או תאגיד הרשום
בישראל שחשבון הבנק שלו נחסם או שהוטלו עליו
מגבלות עקב סנקציות כלכליות שהטילו מדינה
זרה (להלן – בעל חשבון הבנק המוגבל).

(ב) החשבון החלופי יועמד לרשותו של בעל
חשבון הבנק המוגבל בתנאים ובשירותים זהים
לחשבון הבנק שהוגבל, ובלבד שניתנה הסכמתו
להעברת המידע אודות החשבון שהוגבל כאמור
בסעיף קטן (ג); היו לבעל חשבון הבנק המוגבל
מספר חשבונות, יהיו תנאי החשבון החלופי זהים
לתנאי החשבון שהוגבל שהיו בו התנאים
המיטיבים ביותר.

¹ ס"ח התש"ע, עמ' 452.

(ג) בהסכמת בעל חשבון הבנק המוגבל, התאגיד הבנקאי שבו מנוהל החשבון שהוגבל יעביר לבנק ישראל את כל המידע והנתונים הדרושים לשם קיום הוראות סעיף זה בתוך 30 יום מקבלת הודעה על כך מבנק ישראל.

(ד) כנגד חתימת בעל החשבון שהוגבל על שעבוד חשבון הבנק שהוגבל לטובת בנק ישראל, יעביר בנק ישראל כסף מתקציבו לחשבון החלופי בהתאם לסך הכספים הנמצאים בחשבון שהוגבל בעת הגבלתו (להלן – כספי החשבון המוגבל).

(ה) בעת הפסקת הגבלת החשבון או חסימתו כאמור בסעיף קטן (א), יועברו לבנק ישראל כספי החשבון המוגבל בתוספת ריבית שקלית ודמי פיגורים, כנגד הפקדת הכסף כאמור בסעיף קטן (ד), והוא יסגור את החשבון החלופי.

תיקון חוק
הבנקאות (שירות
ללקוח)
2. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981,² בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) (1) סירוב תאגיד בנקאי לתת ללקוח שירות כאמור בסעיף קטן (א) בשל הטלת עיצומים על אותו לקוח מצד מדינה זרה, ללא אישור שר האוצר, לאחר שהתייעץ עם שר המשפטים ועם שר החוץ, דינו כדין סירוב בלתי סביר לתת שירות.

(2) סירב תאגיד בנקאי לתת שירות כאמור בסעיף קטן (ב1)(1), יפצה את הלקוח בסכום של מיליון שקלים חדשים בכל חודש בו נמנע מלתת את השירות, שיועברו לחשבון החלופי לפי סעיף 50א לחוק בנק ישראל, התש"ע–2010;³ הכספים המוחזקים בחשבונות תאגיד בנקאי שהוגבלו, יישאו ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961,⁴ החל מיום הגבלת החשבון ועד ליום שחרורו וחזרתו לפעילות מלאה.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

³ ס"ח התשי"ע, עמ' 452.

⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

דברי הסבר

בתקופה האחרונה החלה תופעה מדאיגה לפיה מדינות זרות מטילות סנקציות נגד אזרחים וארגוני חברה ישראלים בהקשר של הסכסוך היהודי-ערבי. שיאן של הסנקציות היה בניסיון להטיל סנקציות אף על יחידה של צבא הגנה לישראל – גדוד נצח יהודה.

על אף חומרתן הרבה, סנקציות אלה נעשות ללא הליך משפטי, תוך התעלמות מזכויות יסוד אדם בסיסיות כגון זכות טיעון ואפשרות ערעור. יתרה מכך, מנגנון הסנקציות עוקף בצורה חסרת תקדים את מערכת אכיפת החוק הישראלית וחותר בגסות תחת ריבונותה של מדינת ישראל בניהול ענייני הפנים והחוץ שלה.

במסגרת הסנקציות האמורות, הוטלו צווים לסגירת חשבונות בנק של אותם אזרחים וארגונים, אשר הובילו להקפאת חשבונות אלו על ידי בנקים ישראליים, בשל מדיניות ניהול הסיכונים של הבנקים. מדיניות ניהול סיכונים זו אינה הוגנת שכן למרות המשאבים הרבים העומדים לרשות הבנק והאפשרויות שביכולתו לפעול מול הסנקציות לעומת הלקוח הקטן בקצה, הבנק נוקט במדיניות של אפס סיכון לבנק ומטיל את כל האחריות והסיכון על הלקוח. בכך נגרמת פגיעה משמעותית בלקוחות הבנקים, אשר נמנעת מהם היכולת לנהל את הונם האישי וחשכוניהם בבנקים.

נוכח מגמה מדאיגה זו מוצע כי שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם שר החוץ, יהא רשאי להנחות את בנק ישראל לספק שירותי בנקאות ואשראי לאותם נפגעים. בנק ישראל, בניגוד לבנקים הפרטיים, הוא גוף ציבורי ועל כן ראוי שישפק מענה לפגיעה זו באזרחים ישראלים.

בנוסף מוצע כי דין אי-מתן שירות ללקוח בשל הטלת סנקציות יהיה כדין סירוב בלתי סביר לתת שירות ועל הבנק לפצות את הלקוח במקרה כזה במיליון שקלים חדשים מדי חודש.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות (4982/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)